

1500536-33.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY PEREIRA LINS DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

WESLEY PEREIRA LINS DE ARAÚJO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 10 de outubro de 2018, às 15h30, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

Processo Digital 1500536-33.2018.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500536-33.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY PEREIRA LINS DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

WESLEY PEREIRA LINS DE ARAÚJO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 10 de outubro de 2018, às 15h30, na Rua Obadia, n.º 01, Novo Osasco, Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, e vendia, 4 porções de "maconha" e 16 de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado, fl. 88, o denunciado apresentou defesa prévia, fl. 95.

A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2019 (fls. 96/97).

Citação, fl. 116.

Em audiência, ouviram-se uma testemunha e o acusado (fls. 162/165 e registros audiovisuais).

Memoriais às fls. 168/170 (Ministério Público, por improcedência) e 174/176 (Defesa, por improcedência).

É o relatório. Decido.

Feito em ordem.

Audiência virtual/mista em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não há preliminares. A ação improcede.

Pese fls. 01/11; 14/16; 45/47; destacando-se as oitivas dos Policiais na fase extrajudicial; ao final, não há provas bastantes para a condenação.

Paulo Correia Coelho Filho, Investigador de Polícia, afirmou ao Juízo (registro audiovisual) que não participou na prisão do réu, e não o conhece, assim como não conhece a rua constante da denúncia. Em resumo, ignora os fatos.

O réu disse preferir o silêncio, tanto na fase extrajudicial (fl. 05) como em Juízo (registro audiovisual).

Ora, o Policial ouvido em contraditório judicial desconhece os fatos e não foram ouvidas outras testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em Juízo não se produziram provas para corroboração da acusação dos autos. A dúvida razoável sobre o quanto consta da denúncia beneficia o réu, e não há que se falar em prova cautelar, antecipada ou não repetível.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal e ABSOLVO WESLEY PEREIRA LINS DE ARAÚJO quanto à acusação destes autos com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réu em liberdade em relação aos presentes.

Sem mais ônus. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 16 de maio de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA